

70-Jähriger erhält Geldstrafe wegen Volksverhetzung

Rheinische Post

Donnerstag 10. Dezember 2020

Rheinische Post Viersen

Copyright 2020 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 17

Length: 409 words

Byline: Geef, Eva-Maria

Body

Eva-Maria Geef

MÖNCHENGLADBACH Wegen Volksverhetzung wurde am Mittwoch ein 70-Jähriger vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 13.000 Euro verurteilt. Laut Anklage hatte der promovierte Jurist im Oktober 2019 auf seiner öffentlichen Facebook-Seite ein Foto mit einem Strom von Flüchtlingen bei der Einreise gezeigt sowie den Zusatz gepostet: „Einer Ameisenplage wird man nicht Herr, indem man Mauern baut. Man muss aufhören, den Honig offenstehen zu lassen.“ In einer längeren Passage habe der Mönchengladbacher, so die Staatsanwaltschaft, seine Auffassung untermauert, dass nach Deutschland einreisende Flüchtlinge mit einer Ameisenplage gleichzusetzen seien.

Zu Prozessbeginn versuchte der Verteidiger die Verlesung der Anklageschrift zu verhindern, da sie nicht den gesetzlichen Vorschriften entspreche. Zudem sollte die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, da sowohl wirtschaftliche als auch gesundheitliche Belange des 70-Jährigen thematisiert würden. Beide Anträge wurden abgelehnt.

Vor Gericht wollte der Angeklagte sich nicht zu dem Vorwurf äußern. In einem dem Gericht zuvor zugesandten Schriftsatz verwies der Verteidiger auf die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung, unter die auch der Facebook-Post falle, in dem der Beschuldigte sich lediglich kritisch gegenüber der Politik Deutschlands geäußert habe.

In ihrem Plädoyer erklärte die Staatsanwältin, dass sich der Anklagevorwurf vollumfänglich bestätigt habe. Das Posting sei „völlig eindeutig“ und tangiere in seiner Aussage das Grundrecht anderer: Eine beschützte Gruppe der Migranten werde verächtlich gemacht, der Angeklagte habe ein Werturteil gefällt. Sie forderte eine Geldstrafe von 130 Tagessätzen à 100 Euro.

Der Verteidiger erklärte, den Sachverhalt „völlig anders zu sehen“ und forderte einen Freispruch. Dass das Bild eine Einreise von Flüchtlingen zeige, habe die Staatsanwältin „hinzugedichtet“, es könne auch eine Durchreise darstellen. Die Worte seines Mandanten seien nicht schön gewesen, er würde sie selbst so nicht benutzen. Aber

70-Jähriger erhält Geldstrafe wegen Volksverhetzung

sie seien nicht verächtlich gemeint gewesen, und der Angeklagte habe nur seine Meinung vertreten. Diese müsse nicht jeder teilen, sie aber ertragen.

Mit seinem Urteil folgte der Richter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Frage, ob die Grenze der Strafbarkeit mit dem Posting überschritten worden sei, sei zu bejahen. Mit dem zugesandten Schriftsatz habe der Angeklagte ein „vertieftes Problembewusstsein“ gezeigt, aber keine Reue“.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: ANKLAGEN (92%); GELDSTRAFEN & GELDBUSSEN (92%); GERICHTSHÖFE (91%); GERICHTSPROZESSE (90%); STAATSANWÄLTE (90%); STRAFVERTEIDIGUNG (90%); VERURTEILUNGEN (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); GERICHTSURTEILE (78%); RECHTSANWÄLTE (78%); RICHTER (78%); MEINUNGSFREIHEIT (77%); SOZIALE NETZWERKE IM INTERNET (77%)

Company: FACEBOOK INC (58%)

Ticker: FB (NASDAQ) (58%)

Industry: NAICS519130 INTERNET PUBLISHING & BROADCASTING & WEB SEARCH PORTALS (58%); STAATSANWÄLTE (90%); RECHTSANWÄLTE (78%); SOZIALE NETZWERKE IM INTERNET (77%)

Geographic: DEUTSCHLAND (73%)

Load-Date: December 9, 2020